

Milano, 16 marzo 2023

Spett.

CONSOB

Divisione Strategie Regolamentari

Via G. B. Martini, n. 3

00198 ROMA

Oggetto: Consultazione relativa all'Adozione del Regolamento volto all'adeguamento alle norme previste dal Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori dei servizi di crowdfunding alle imprese.

Il presente documento intende offrire il punto di vista dell'Associazione Italiana Equity Crowdfunding ("**AIEC**") relativamente al documento posto in consultazione da Consob.

1

1. Comunicazioni alla Consob (art. 3 del Regolamento in consultazione)

Fermo restando il testo proposto si propone alla Consob un upgrade dei sistemi informatici del protocollo, che al momento limitano la capienza della posta elettronica certificata in entrata. Tale carenza funzionale costringe a frazionare in più PEC gli invii documentali o ad abbassare la risoluzione di documenti con elevati numeri di pagine, o ancora a limitare le funzionalità informatiche relative a determinati documenti informatici.

2. Richieste di documentazione integrativa (art. 4 del Regolamento in consultazione)

L'articolo 4 del Regolamento Consob in consultazione sembra prevedere la perentorietà del termine per la integrazione della documentazione richiesta al Gestore in istruttoria. Come emerso dalla prassi, talora la documentazione richiesta è complessa o richiede processi societari che a loro volta sono ancorati a tempistiche statutarie o di legge (ad es. la convocazione di un'assemblea per deliberare una modifica



VIA FAMIANO NARDINI 1/C , 00161 ROMA
www.equitycrowdfundingitalia.org
info@equitycrowdfundingitalia.org

statutaria). In proposito si propone di introdurre un inciso che caratterizzi il termine concesso in termini di ordinarietà e non di perentorietà.

3. Modalità di trasmissione alla Consob della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento (art. 6 del Regolamento in consultazione)

L'articolo 6 del Regolamento Consob in consultazione prevede, in capo al Gestore, l'obbligo di rendere disponibile alla Consob la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento (KIIS), contestualmente alla messa a disposizione agli investitori. Le modalità di tale notifica saranno rese note dalla Consob in apposite istruzioni operative che saranno fornite dall'Autorità. Resta ferma la previsione del Regolamento Europeo secondo la quale il KIIS deve essere messo a disposizione degli investitori in tempo utile, ovverosia prima che l'investitore abbia aderito a un'offerta di crowdfunding.

In proposito, in attesa delle precise istruzioni operative disciplinanti le modalità di assolvimento degli obblighi di messa a disposizione a Consob dei KIIS, si auspica che l'Autorità scelga modalità operative snelle, che tengano conto che i KIIS sono messi a disposizione dei potenziali investitori attraverso la loro pubblicazione sulla Piattaforma.

In particolare, non essendo previsto un obbligo di preventiva approvazione del KIIS da parte dell'Autorità, si evidenzia che detta modalità di messa a disposizione verso gli investitori (attraverso la pubblicazione sul portale) potrebbe considerarsi valida anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione verso la Consob, in un'ottica di ragionevolezza e di linearità, e anche al fine di ridurre gli oneri gravanti sui Gestori. Tale soluzione garantirebbe anche una comprovata contemporaneità della messa a disposizione dell'Autorità rispetto alla pubblicazione per gli investitori.

Peraltro, in mancanza di esprese indicazioni di rango comunitario, questa soluzione si inserirebbe in una logica di armonizzazione degli obblighi imposti ai Gestori europei, anche al fine di assicurare la massima uniformità delle norme regolatorie in tutti gli Stati della UE e la parità delle condizioni competitive tra i Gestori di tutti gli Stati Membri .

4. Criteri generali relativi alle comunicazioni di marketing (art. 8 del Regolamento in consultazione)

Il Regolamento Consob in consultazione, all'art. 8 detta i criteri generali che le comunicazioni di marketing, diffuse dal Gestore e relative ai servizi offerti, devono soddisfare, in linea ed in continuità con gli orientamenti espressi dalla Consob nel tempo.



Tuttavia, dal punto di vista dei processi, al comma 1 viene richiesto ai Gestori di trasmettere alla Consob la documentazione relativa alle comunicazioni di marketing contestualmente alla relativa diffusione. Le modalità di tale trasmissione saranno rese note dalla Consob in apposite istruzioni operative che saranno fornite dall'Autorità.

In proposito, si auspica che l'Autorità scelga delle modalità operative snelle al fine di ridurre gli oneri gravanti sui Gestori.

La complessità è dovuta al fatto che, al contrario di quanto avviene per la tradizionale pubblicità tabellare o radiotelevisiva in materia finanziaria, la comunicazione di marketing in materia finanziaria utilizza quasi esclusivamente canali digitali, tra i quali anche i social media. In molti casi le iniziative di marketing si realizzano tramite 'micro azioni' (pubblicazione di banner, post, pop up, etc.) che, per la loro stessa natura, materialmente non consentono di includere le avvertenze indicate nel documento in consultazione (ad esempio, molti post hanno un limite di dimensione massima nell'ordine di 200 caratteri totali) e per le quali è difficile prevedere una modalità di preventiva comunicazione a Consob (ad esempio, se consideriamo 100 campagne con 20 iniziative di marketing ciascuna, avremo almeno 2000 interazioni con la Consob).

Peraltro, in genere i Gestori utilizzano comunicazioni che contengono solo l'invito per il destinatario ad approdare sulla Piattaforma e a visitare la pagina web informativa di un certo progetto, che a sua volta contiene tutte le informazioni di dettaglio sul Progetto e i presidi a tutela dell'investitore di cui al Regolamento Europeo, inclusi quelli richiesti all'articolo 8 comma 2 del Regolamento in consultazione.

Si propone, dunque, di escludere dal novero delle comunicazioni di marketing che ricadono negli obblighi sanciti dal Regolamento in consultazione, tutte quelle tipologie di comunicazione digitale che abbiano come unico scopo quello di indirizzare sulla Piattaforma un utente interessato ad un determinato progetto, permettendogli poi di approfondire sulla Piattaforma stessa tutte le informazioni chiave o di suo interesse e ricevendo in quella sede tutte le avvertenze a sua protezione.

3

5. Verifica di requisiti statutari (art. 13 del Regolamento in consultazione)

Il Regolamento Consob in consultazione, all'art. 13 richiede al Gestore di verificare determinati requisiti statutari, con particolare riferimento a:

- a) la possibilità di emettere titoli di debito in conformità con l'art. 2483.1 cod. civ.;
- b) il rispetto dei limiti posti dall'art. 2412 cod. civ.;
- c) il rispetto dei limiti posti dall'art. 2483 cod. civ..

In proposito si deve rilevare preliminarmente che la questione non ha un diretto impatto regolatorio, rimanendo confinata all'ambito strettamente societario dell'emittente.



Peraltro, non vengono richieste altre verifiche di tipo societario, come ad esempio le verifiche circa la trasferibilità richiesta dall'art. 2.1.n) del Regolamento 1503 e cioè che gli «strumenti ammessi a fini di crowdfunding» non siano soggetti a restrizioni che di fatto ne impedirebbero il trasferimento.

Dunque sembra opportuno rilevare che se devono essere effettuate delle verifiche di governance queste devono essere più estese rispetto alla mera possibilità di emissione di strumenti di debito; oppure, forse, gli aspetti di governance dovrebbero rimanere estranei alle analisi del Gestore e rimanere negli ambiti di esclusiva pertinenza dell'Emittente.

Invero, il Gestore non ha alcun potere di indagine e quindi soggiace alle informazioni, potenzialmente parziali o fuorvianti, ricevute dall'emittente; così come l'eventuale superamento di verifiche istruttorie da parte del Gestore, non preclude di fatto all'emittente la materiale possibilità di adottare delle modifiche dell'impianto statutario o parasociale, generando un contesto statutario e di governance difforme da quello rappresentato al Gestore in fase istruttoria e validato.

Sotto altro profilo, la consultazione in corso sembra una utile occasione per richiamare, come già più volte pubblicamente fatto, il problema della incoerenza dei limiti all'emissione di strumenti obbligazionari rispetto al quadro di riferimento comunitario, che non rende livellata l'arena competitiva.

Si è ben coscienti del problema di gerarchia delle fonti, ma anche della evidente facilità di superare i limiti normativi mediante la costituzione di costruzioni societarie non italiane o la definizione di soluzioni contrattuali che consentono agevolmente di superare i limiti posti dagli artt. 2483 e 2412 cod. civ..

Gli operatori del mercato e le associazioni di categoria hanno più volte evidenziato come sia necessario per l'ecosistema nazionale:

1. Ampliare quanto più è possibile la platea degli *investitori potenziali* (anche esteri) di strumenti finanziari complementari, grazie al Regolamento 2020/1503/UE nato proprio per favorire ciò, consentendo alle nostre aziende, soprattutto PMI, di proporsi agli investitori internazionali al fine di intercettare le enormi risorse liquide presenti in Europa;
2. Evitare che a causa di residue discrasie normative le imprese estere possano venire in Italia a raccogliere a piene mani il risparmio degli italiani, mentre specularmente non possano fare la stessa cosa le nostre aziende rispetto alle enormi risorse finanziarie liquide in mani estere;
3. Allineare la fiscalità di favore prevista dal DLgs 239/96 rispetto al TUIR che rischia di penalizzare proprio gli investitori "allargati" rispetto alle Banche.
4. Semplificare l'accesso alle garanzie pubbliche sugli strumenti finanziari complementari emessi dalle PMI (oltre che sui finanziamenti bancari), anche a beneficio degli investitori diversi dalle banche, oggi legittimati dal Regolamento Europeo 2020/1503 ad investire in strumenti di debito.

Ad esempio, le Spa Italiane hanno dei limiti all'emissione di obbligazioni, ovvero non possono andare oltre il doppio del loro patrimonio netto ai sensi dell'Art 2412 - primo comma C.Civ.. salvo:

- quando l'emissione è sottoscritta da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale



(Art. 2412 secondo comma C.Civ.):

- quando l'emissione è assistita da ipoteca di 1° grado su un immobile della Società emittente (Art. 2412 terzo comma C.Civ.)
- quando le Obbligazioni sono destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. (Art. 2412 quinto comma).

In proposito sarebbe opportuno prevedere che la deroga possa funzionare (anche) nei seguenti casi:

- i. in presenza di ipoteca offerta da un terzo e non limitata ai beni della società;
- ii. in presenza di pegno su beni dell'emittente o di terzi;
- iii. in presenza di una garanzia nazionale o sovranazionale (i.e. Sace, Fondo Centrale di Garanzia, Regioni, FEI/BEI, Confidi per almeno il 50% dell'emissione);
- iv. Quando l'emissione viene collocata sul mercato primario mediante portali di crowdfunding che svolgono la stessa funzione "sociale" dei mercati borsistici atomizzando l'emissione.

Ancorché il Regolamento in consultazione non sia la sede per un intervento su una norma primaria, si ritiene necessario ribadire l'urgenza di revisione normativa e comunque, in questa sede si propone il mantenimento di una neutralità regolamentare, che non entri nel merito di questioni puramente societarie.

Avv. Alessandro M. Lerro
Presidente

